

¿CONTROL INTERNACIONAL DE LAS INVERSIONES?*

*Luis Escobar C.***

(Chile)

Durante el pasado mes de enero el "Institute for International and Foreign Trade Law" de la Universidad de Georgetown (Washington, D. C.) organizó —en colaboración con su Instituto paralelo en Alemania— una conferencia en Dusseldorf, sobre "El Control Internacional de la Inversión" cuyos trabajos y conclusiones serán publicados, a fines de este año, por la editorial Praeger. Antes y después de dicha reunión, ha habido un activo debate sobre este tema pero, probablemente, por mucho tiempo los documentos que fueron discutidos allí serán los más citados en la materia.

Dentro de las actividades que se están llevando a cabo en el momento, la más importante es el trabajo del "Grupo de Personas Eminentes" designadas por el Secretario General de las Naciones Unidas —de acuerdo con una resolución de julio de 1972 adoptada por el Consejo Económico y Social— con el propósito de "estudiar el papel de las empresas multinacionales (EMN) y su efecto en el proceso de desarrollo —especialmente en el de los países en vía de desarrollo— y también sus implicaciones en las relaciones internacionales; formular conclusiones que puedan ser utilizadas por los gobiernos al tomar sus decisiones soberanas con respecto a políticas nacionales en esta materia; y presentar recomendaciones para la acción internacional." El informe preparado por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, del Secretariado de las Naciones Unidas, para facilitar las deliberaciones del Grupo, constituye un buen examen en la materia.

El profesor Seymour Rubin, al resumir la Conferencia de Dusseldorf, dijo que

hubo consenso en contra de cualquier intento de que una organización internacional controle las EMN. Pero hubo acuerdo general de que se debe

* Este trabajo fue presentado a la "Consulta sobre el Estado-Nación y las Empresas Multinacionales" organizada por el Consejo sobre Religión y Asuntos Internacionales en colaboración con el Instituto de Estudios Humanísticos de Aspen, Colorado, en septiembre 1973.

** El autor pertenece al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento como "Representante Especial ante Organismos Interamericanos"; sin embargo, las opiniones que aquí expresa son estrictamente personales y no reflejan, necesariamente, las de la Institución ni la de ninguno de sus miembros en particular.

hacer más en lo que concierne a la recopilación e intercambio de información, áreas de actividad supuestamente inofensivas.

Es interesante notar que la oposición a la idea de un control internacional de la inversión surgió de todos los lados, es decir, de los representantes de las naciones desarrolladas así como de las menos desarrolladas y también de las EMN mismas (aunque todos participaron "a título personal"). Los países menos desarrollados parecerían temer que una agencia internacional trataría de limitar las medidas que ellos pudieran querer adoptar con respecto a las empresas multinacionales en el ejercicio de sus derechos soberanos. Por su parte a los empresarios les preocupa el que una organización internacional les ponga más trabas y limitaciones en vez de facilitar sus operaciones. Sin embargo, hoy día este punto de vista no es unánime: se han escuchado varias voces en los países en desarrollo que favorecerían alguna acción internacional tendiendo, por lo menos, a supervigilar a las corporaciones multinacionales. Y con respecto al sector privado multinacional creo que vale la pena citar algunas opiniones recientes.

He leído con interés la presentación hecha por el Sr. Carl A. Gers-tacker, de Dow Chemical, en la Conferencia de Aspen, en la que dice que las EMN recibirían con agrado regulaciones por las cuales poder regirse junto con normas que gobiernen el tratamiento adecuado a las empresas por parte de los países recipientes, esto es, algún método aprobado internacionalmente que gobierne las relaciones entre las naciones y las empresas multinacionales y que permita resolver sus disputas en una corte imparcial. "En mi opinión, la necesidad de tal código internacional de reglas del juego ha llegado a ser claro."

La revista *Business Week* en su número del 18 de agosto de 1973, contiene un artículo del Sr. W. Michael Blumenthal de la Bendix Corp. en el cual trata sobre un GATT de Inversiones.¹ Dice que

algunos hombres de negocios han criticado las reglas del GATT por su relativa ineficiencia en ciertas situaciones. Nadie, sin embargo, ha sugerido, seriamente, la eliminación de la ley y el orden en asuntos de comercio, o el retroceder a un mundo en el cual cada nación es libre de hacer lo que le place. Paradójicamente, esta es precisamente la situación presente en lo que se refiere a la inversión transnacional. A pesar de que tales inversiones han adquirido una importancia mayor que las exportaciones, no hay forma de predecir el comportamiento nacional, no hay seguridad en contra de acciones arbitrarias, ni hay verdaderos impedimentos en contra de manio-

¹ GATT: Acuerdo General de Aranceles y Comercio.

bras de competencia discriminatoria por parte de naciones individuales. En resumen, no existe un sistema aceptado de ley y orden en el mundo creciente de la inversión internacional.

En Dusseldorf se consideró que la idea de un GATT de Inversiones no parece posible ni deseable en el momento actual.

Otros dirigentes del mundo de negocios han expresado opiniones similares durante las audiencias del Grupo de Personas Eminentes de las Naciones Unidas; por ejemplo, Emilio Collado, vicepresidente ejecutivo de EXXON Corp.; Irving S. Shapiro de DuPont de Nemours Co. y Jacques G. Maisonrouge, presidente de IBM World Trade Corp., están a favor de la propuesta de un código de conducta o, por lo menos, de un “registro de empresas multinacionales.”

En lo que se refiere a los gobiernos de los países desarrollados, no tengo una idea clara de cuáles serían sus reacciones a una propuesta concreta de crear alguna forma de control internacional de la inversión (posiblemente distintos países reaccionen de diferente manera). Me temo, sin embargo, que no serían muy entusiastas, ya que una iniciativa de esta naturaleza podría interferir con las negociaciones que se están llevando a cabo en áreas en las cuales los acuerdos internacionales parecen ser extremadamente difíciles como lo estamos viendo hoy día, por ejemplo, en los campos monetario y del comercio. Pero a la vez creo que ellos se enfrentarán al hecho de que algo debe de hacerse.

Ahora bien, ¿por qué esta preocupación por establecer reglas, internacionalmente adoptadas, para el funcionamiento de las empresas multinacionales? Excluyendo los casos de hostilidad ideológica a la inversión privada extranjera (la cual en muchos casos va junto con la aversión a la inversión privada en general) se puede decir que la oposición —en los países recipientes— a las actividades de las EMN se debe al hecho que, en ocasiones, sus respectivos intereses pueden no coincidir.

Los gobiernos pueden pensar que, en realidad, dichas empresas están sustancialmente fuera de su jurisdicción, que no pueden contar con ellas —a diferencia de las empresas controladas internamente— para alcanzar ciertas metas sociales y económicas y, mucho menos, para alcanzar metas de defensa, seguridad, o, en general, políticas. Además, el crecimiento relativamente importante de las EMN con respecto a las economías de los países desarrollados y en desarrollo es también materia de preocupación. De acuerdo a algunas estimaciones, el volumen de sus transacciones continuará expandiéndose a una tasa anual mayor que la del PNB mundial.

Rainer Hellman, periodista alemán especializado en el Mercado Común Europeo, dijo en Dusseldorf:

se ha esparcido el temor de que 200 o 300 empresas multinacionales gigantescas controlarán, en diez o quince años, más de la mitad de la producción industrial mundial y que ellas tomarán sus decisiones sin mayor respeto por los intereses regionales o nacionales. George S. Ball considera que, desde la caída del poder temporal de la Iglesia Católica en el siglo xv, las empresas multinacionales representan el mayor desafío para la nación-estado en el mundo occidental.

También se encuentran defensores de la idea de la regulación internacional de la EMN entre diferentes grupos de presión en los países sede, particularmente en los Estados Unidos, que incluyen —como ya lo hemos dicho anteriormente— dirigentes del mundo comercial. Pero, dentro de esos grupos probablemente los más activos son el movimiento laboral y la comunidad intelectual, el primero dándole mayor interés al problema de empleo en el país sede (y promoviendo legislación al respecto) y el segundo, aparentemente más preocupado por la cuestión ética de la responsabilidad social de las EMN que operan en los países en desarrollo.

Hellman ve algunos poderes de contrapeso (*countervailing powers*, en la terminología de Galbraith) de las empresas multinacionales; en particular, la nación-estado y las organizaciones regionales —que desean defender su soberanía— y el creciente movimiento laboral internacional. Por lo tanto, Hellman dice que, de hecho, los poderes de contrapeso reales y efectivos de las EMN ya están operando y no será una organización internacional. Ellos son: regulaciones nacionales, organismos regionales (por ejemplo, la Comunidad Europea y el Grupo Andino), el movimiento laboral que está comenzando con sus contra-organizaciones multinacionales. Pero, por lo menos entre Europa y Estados Unidos, él favorece un sistema permanente de consultas —sobre problemas mutuos de inversión directa por parte de las EMN— en cuestiones tales como tasas de interés, asuntos fiscales, precios de transferencia y vigilancia antimonopólica.

De hecho, en la Conferencia de Dusseldorf muchos oradores favorecieron a un sistema creciente de consulta como una mejor solución que la de organizar una nueva agencia internacional reguladora para las EMN. Como lo dice el profesor Rubin

un mejor sistema de consulta puede constituir un progreso con respecto a lograr ciertos acuerdos ... no existe un foro en el cual los problemas, ni siquiera los de naturaleza regional, son sistemáticamente examinados.

El momento parece propicio para establecer ahora tal foro, o quizá tales foros, sin tratar de formular reglas como las del tipo GATT.

Personalmente estoy de acuerdo con la propuesta de organizar mejor un sistema de consultas. Necesitamos un foro —o una serie de foros— donde éstas se lleven a cabo con el propósito de, primero, discutir y llegar a acuerdos sobre los hechos y datos y, segundo, si fuera posible, llegar a acuerdos sobre la interpretación y, ojalá, implicaciones para la política que emane de esos hechos.² Esto me lleva a repetir aquí las ideas que presenté en la Conferencia de Dusseldorf.

- 1) No creo que el mundo esté preparado para establecer un sistema que permitiera controlar *internacionalmente* las inversiones.
- 2) Si se ha de ejercer alguna fiscalización ésta será nacional; de hecho, hoy día hay regulaciones sobre la inversión privada extranjera que van del simple requisito de registro a un grupo más sofisticado de reglas para la aprobación de la inversión extranjera por sectores de actividad, requisitos de propiedad y otros. Un acuerdo regional —como por ejemplo, el del Grupo Andino— puede aprobar un código regulador de inversiones extranjeras, pero él es implantado nacionalmente. Esta tendencia hacia la inspección y controles nacionales más estrictos no sólo es característica de los países recipientes de la inversión sino también puede hallarse en los países sede.
- 3) A mi parecer, a lo que se puede aspirar es a organizar centros de información encargados de todos los aspectos de las actividades de las empresas multinacionales, verdaderos “bancos de referencias” en la materia. Por lo tanto, yo diría que existe la necesidad de una *organización internacional* que facilite el *control nacional* de la inversión extranjera. Esta organización internacional haría investigaciones, proveería información, facilidades de entrenamiento y, además, proveería asesoría a los gobiernos y empresas privadas, que lo solicitaran, sobre sus actividades presentes o futuras de naturaleza internacional. Algunos de estos programas ya han comenzado y se encuentran en un estado embrionario.
- 4) Llamemos a este organismo internacional simplemente “La Oficina”. La Oficina se establecería con el entendimiento de que:
 - a) la inversión privada extranjera es necesaria para acelerar la tasa de crecimiento económico de los países menos desarrollados; que,

² Después de haber asistido a varias reuniones internacionales sobre la materia, estoy sorprendido sobre la desconfianza que existe en la información disponible.

a su vez, el inversionista extranjero debe ajustar sus actividades a las verdaderas necesidades y prioridades del país receptor con el debido respeto a su soberanía y metas nacionales. Al actuar así, tiene derecho a una compensación y trato justo como verdadero socio en el proceso de desarrollo;

- b) sin embargo, se reconocerá que, ocasionalmente, los intereses de las partes involucradas pueden no ser coincidentes. Los intereses de las EMN pueden, de hecho, ser incompatibles con aquellos del país receptor;
- c) también se reconocerá el hecho de que las negociaciones entre las EMN y los países menos desarrollados no siempre finalizan en el tipo de balance conducente a una sociedad amistosa, dinámica y sin altibajos; la razón de que esto suceda es, por un lado, el impresionante poder financiero de las EMN comparado con aquel de los países menos desarrollados y, por otro, la relativa falta —en dichos países— de información, organización y, en muchos casos de experiencia y expertos que puedan tratar con la administración altamente sofisticada de las EMN.

La “Oficina” no tendría otro poder que el de persuasión, si es que su consejo es solicitado. También influiría por medio de sus publicaciones, las que gozarían del prestigio de contar con el apoyo de los mejores centros de información del mundo. La Oficina se preocuparía de la inversión privada extranjera en un sentido amplio, tanto en relación a los países desarrollados como a los menos desarrollados, a los socialistas y a las economías de mercado. Esto significa, por ejemplo, que se interesaría en inversiones hechas en los países menos desarrollados así como en aquellas hechas en los industrializados (como las de los Estados Unidos en la América Latina y las de Estados Unidos en Europa y Canadá) y que también se interesaría en las inversiones hechas por las EMN —con base en economías de mercado— en los países socialistas.

De la descripción anterior se deduce que la organización de la Oficina sería similar a la de una institución de investigación con un centro de información bien desarrollado; obviamente éste sería alimentado por el trabajo de investigación; el entrenamiento también tendría importancia y, finalmente, de acuerdo a lo que hemos sugerido, la Oficina tendría una función de asesoría. Hoy día, ICSID³ está llevando

³ ICSID = *International Center for Settlement of Investment Disputes* (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones), filial del Banco Mundial.

a cabo uno de los trabajos de investigación fundamentales que se necesitan, esto es la recopilación de las legislaciones sobre inversión privada extranjera de sus países miembros. Esto, desde luego, puede proveer una base para el análisis comparativo de las características (legales, financieras, económicas) de las inversiones ya realizadas. Asimismo permitirá obtener la información necesaria para analizar las posibilidades de armonizar el trato a las EMN (legislaciones locales, precios, repatriación de ganancias, impuestos y prácticas mercantiles nacionales).

Sería esencial que la Oficina, desde sus comienzos, promoviera la confianza tanto de los países desarrollados como de los menos desarrollados, y esto sólo se puede conseguir si se le considera como un centro independiente y si es administrado por un personal internacional verdaderamente competente. De otra forma, la Oficina sería considerada, simplemente, como un instrumento más de los países ricos o como un foro para los países menos desarrollados sin ningún efecto sobre los problemas con los cuales debe enfrentarse. La imagen de la Oficina, su organización y administración representarán, por sí mismos, su primera contribución hacia una mejor comprensión y diálogo entre las EMN y los países receptores.

Existen, hoy día, varias instituciones que están realizando una u otra de estas tareas; obviamente, lo primero que deberá hacerse será determinar quién hace qué y sugerir posibilidades de coordinación o fusión de esfuerzos. Es de suponer que el "Grupo de Personas Eminentes" llevará a cabo este trabajo. El Grupo podría explorar el aporte que los bancos y organizaciones económicas regionales podrían prestar y, también, la posibilidad de utilizar a ICSID (con o sin cambios de la convención que lo creó).

Un Centro Internacional —o varios centros internacionales— como el descrito anteriormente (que, incidentalmente, también satisfaría la idea de un foro) no es incompatible con algunas propuestas que se han presentado para la acción internacional en áreas específicas. Por ejemplo, el Sr. Anthony Solomon, ex subsecretario de Estado para Asuntos Económicos de los Estados Unidos, en un artículo (para la Conferencia de Dusseldorf) sobre control internacional de inversiones en el sector del comercio dijo:

más y más estamos oyendo la idea de que el GATT presupone un modelo de comercio internacional que ha sido sustancialmente alterado por las EMN que hoy en día un gran y creciente porcentaje del intercambio comercial se

realiza entre compañías y no entre importadores y exportadores independientes.

Luego de analizar las estadísticas, el Sr. Solomon arriba a la conclusión de que la información disponible no respalda dicha afirmación. El Sr. Solomon clasifica las formas en las que la competencia podría disminuir como resultado del crecimiento de las EMN en las siguientes categorías:

- 1) la absorción de empresas ya existentes;
- 2) asignar a las subsidiarias sectores de mercados no competitivos;
- 3) limitación del uso de la tecnología;
- 4) sistemas de precios internacionales, particularmente en las industrias con características oligopólicas, donde las compañías multinacionales tienden a prosperar.

Solomon sugiere que

podría intentarse un comienzo de alguna forma de vigilancia internacional en el área del comercio, en las actividades transnacionales de absorción de empresas ya existentes cuando ellas resulten, o amenacen con resultar, en la reducción de competencia.

A este respecto es interesante notar que la Comunidad Europea, si mi entender es correcto, ha tomado algunas decisiones en el campo de las reglas de competencia que ciertamente afectarán a las EMN.

El Sr. Nicholas de B. Katzenback, entre otros, ha sugerido que algunas de las áreas que vale la pena explorar para un acuerdo internacional incluyen la

armonización del sistema de impuestos en lo que se refiere a las empresas que negocian en varios países; esfuerzos por aplicar leyes nacionales a subsidiarias de corporaciones nacionales en el extranjero; balanza de pagos y transferencias entre compañías.

Entiendo que en algunas de estas áreas la Comunidad Europea ya ha tomado algunas decisiones como, por ejemplo, en el campo de la armonización de impuestos directos.

El profesor Jack Berham ha sugerido una Organización de Integración Industrial Internacional (OII)

para ocuparse de la creación de proyectos conjuntos y políticas industriales; sería un cuerpo coordinador central donde los miembros formularían las reglas aplicables a las diferentes situaciones que fueran surgiendo. Sería dentro de estos objetivos y bajo estas reglas donde se elaborarían las guías para las empresas multinacionales...

Para finalizar, deseo mencionar por lo menos —y a modo de resumen— dos conclusiones que creo que surgen claramente de esta descripción que he hecho del “estado del debate” sobre la posibilidad de alguna acción internacional con respecto a las EMN.

Primero, se están tomando una cantidad de decisiones a niveles nacional y regional que afectan el funcionamiento de las EMN y sus relaciones con los países recipientes y también con los países sede.

Segundo, la comunidad internacional parece estarse moviendo hacia una discusión seria del establecimiento de una agencia internacional reguladora de las EMN. Sin embargo la naturaleza precisa y jurisdicción de tal Agencia, o agencias, todavía se está concibiendo en diferentes formas por diferentes autores. Por lo tanto, se espera que este tema se aclare más —y que el campo del debate se vaya reduciendo— luego de que el trabajo del Grupo de Personas Eminentes (nombradas por las Naciones Unidas) sea publicado.

En todo caso, los interesados deben entender claramente que, mientras tanto, los países receptores, los gobiernos “sede”, los grupos regionales, las empresas multinacionales mismas (que ya aprobaron Guías para las Inversiones Internacionales, en la Cámara de Comercio Internacional, en París en 1972), las organizaciones laborales y los organismos internacionales, continuarán adoptando resoluciones que —en una forma u otra— afectarán el movimiento de capital de los países desarrollados a los menos desarrollados y la corriente de inversión privada extranjera en general y, en particular, las operaciones de las EMN. Y esto me lleva a decir que, por esta razón, tal vez sea aconsejable una pronta y seria discusión internacional sobre este tema, que sin duda alguna, hoy día tiene una atención prioritaria por parte de la opinión pública internacional.